

2 ก.ย. 2564

(ต. ๒๑)

○ คำสั่ง



คำร้องที่ ๔๐/๒๕๖๔
คำสั่งที่ ๒๘๔/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { การระปานครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

บริษัท สาม ช. ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ที่ ๑

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๕๓/๒๕๖๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินงานปรับปรุงท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามสัญญาเลขที่ ป.๑๕ - ๐๑ (๕๗) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๐,๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยในการทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือ ค่าประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารชั้นทาวเวอร์ส เลขที่ ๕๖ - ๔๒ - ๖๑๑๒ - ๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๕๑๐,๕๐๐ บาท มอบไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มงาน



/โดยผู้ฟ้องคดี...

โดยผู้ฟ้องคดีตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งวดเดียว และตามเงื่อนไขสำเร็จ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบผลงานที่ทำแล้วเสร็จ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๑๐,๒๑๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และในระหว่างที่ ผู้ฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญา หากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ ภายหลังทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ สำนักงานประสานงานประชาชนที่ สกสสช ๐๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มงานก่อสร้างในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ (ที่ถูกคือ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) เป็นต้นไป ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่เมื่อส่งเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาว่า ๒๑ วัน นับแต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เริ่มปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือสำนักงานประสานงานประชาชน ที่ สกสสช ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้าง โดยหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ก่อสร้างอีกหลายฉบับ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอรับทอและอุปกรณ์ประปา และขอส่งหนังสือคำประกันเลขที่ ๐๒๑๙๔๑๔๐๐๐๐๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๕๔๒ บาท ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเป็นการชดใช้ค่าทอและอุปกรณ์ประปา ที่เหลือจากการใช้งาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยเพิ่มรายการปริมาณงาน ลำดับที่ ๒๗ และลำดับที่ ๒๘ โดยไม่มีผลต่อราคาค่างาน และระยะเวลาก่อสร้าง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอสงวนสิทธิการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องใบอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างวางทอประปา ภายในโครงการนอร์ทปาร์ค ซึ่งผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจำนวน ๖๙ วัน มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจากเดิมวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๖



/ตุลาคม ๒๕๕๗...

ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๙๑๓,๕๓๐.๐๙ บาท จำนวน ๕๕๒,๖๐๒.๗๐ บาท และจำนวน ๒๕๕,๘๓๖.๕๓ บาท ตามลำดับ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงยกเลิกงานก่อสร้างบางส่วนของเส้นทางภายในโครงการนอร์ธปาร์ค เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๓.๒/๒๒๘๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิ การเรียกค่าปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ยินยอมชำระ ค่าปรับและส่งแผนเร่งรัดงานส่วนที่เหลือ ผู้ฟ้องคดีจึงพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ต่อมาหลังการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๑/๒๕๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๑/๒๕๕๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งริบหลักประกันสัญญา ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาและไม่ส่งคืนท่อและอุปกรณ์ประปาภายหลัง ที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนท่อและอุปกรณ์ประปาตามรายการเบิกท่อและอุปกรณ์ท่อ ที่เบิกจากผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกันท่อและอุปกรณ์ประปาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดหาให้ จึงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไข ในหนังสือค้ำประกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐ - ๓ - ๒.๒/๒๘๓๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ที่ถูกต้อง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคืน ท่อและอุปกรณ์ประปา และมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๒/๓๒๑๗๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับ เนื่องจากทำงานแล้วเสร็จล่าช้า นับจากวันครบกำหนด ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาในอัตราวันละ ๑๐,๒๑๐ บาท คิดเป็นค่าปรับ จำนวน ๓,๗๗๗,๗๐๐ บาท และขอให้คืนท่อพร้อมอุปกรณ์ประปา หรือชดเชยราคาท่อและอุปกรณ์ประปาที่ไม่ส่งคืน คิดเป็นเงินจำนวน ๗๑๐,๑๐๐.๗๕ บาท



/รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๗,๘๐๐.๗๕ บาท ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๒/๓๒๑๗๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรืบท หักประกันท่อและอุปกรณ์ประปาตามสัญญา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาชำระเงิน จำนวน ๗๑๐,๑๐๐.๗๕ บาท ตามหนังสือคำประกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้เบิกค่างานงวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๖๙๒,๒๓๗.๕๗ บาท และยังมีได้ขอคืน เงินค้ำประกันผลงานที่ผู้ฟ้องคดีหักไว้ จำนวน ๑๗๗,๕๒๒.๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำ เงินค่างานและเงินค้ำประกันผลงาน รวมเป็นเงินจำนวน ๘๖๙,๗๖๐.๑๘ บาท ไปหักชำระหนี้ ค่าปรับและค่าท่อประปา จึงคงเหลือค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓,๖๑๕,๐๔๐.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชำระเงินจนถึงวันฟ้อง จำนวน ๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๒,๙๗๓.๗๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๖๒๑,๐๑๔.๓๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืน ท่อพร้อมอุปกรณ์ประปาหรือชดใช้ราคาท่อและอุปกรณ์ประปาที่ไม่ส่งคืน คิดเป็นเงินจำนวน ๗๑๐,๑๐๐.๗๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก ให้ชำระค่าท่อและอุปกรณ์ประปา (วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๒๖๓,๖๖๑.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๔,๐๕๓.๖๘ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบ เป็นเงินจำนวน ๗๑๐,๑๐๐.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าท่อและอุปกรณ์ประปา (วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) จนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๒๙๑.๘๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๓๙๒.๕๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าปรับและดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๓,๖๒๑,๐๑๔.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๓,๖๑๕,๐๔๐.๕๗ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนท่อและอุปกรณ์ประปาที่เบิกจ่ายจากผู้ฟ้องคดี
๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ราคาท่อและอุปกรณ์ประปา พร้อมดอกเบี้ย



/เป็นเงินจำนวน...

เป็นเงินจำนวน ๙๗๔,๐๕๓.๙๕ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๗๔,๐๕๓.๙๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งคืนหรืออุปกรรมประปาหรือใช้ราคาท่อประปาครบถ้วน

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ราคาท่อและอุปกรรมประปาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๗๑๐,๑๐๐.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่แจ้งเรียกค่าท่อและอุปกรรมประปา (วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) จนถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นเงินจำนวน ๒๙๑.๘๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๐,๓๙๒.๕๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๗๑๐,๓๙๒.๕๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องในข้อหานี้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงต้องชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี และมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓,๖๒๑,๐๑๔.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อสัญญาปรับปรุงท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น เลขที่ ป. ๑๕ - ๐๑ (๕๗) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มงาน โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มงานก่อสร้างวันที่ ๙ (ที่ถูกคือ วันที่ ๑๐) มกราคม ๒๕๕๗ จึงครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีอนุวัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๙ วัน สัญญาพิพาทจึงครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาและระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับนี้



/กรณีจึงเห็นว่า...

กรณีจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง ยื่นฟ้องในข้อหานี้ภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเป็น การยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และเมื่อ การฟ้องคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ... ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบข้อ ๓๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อคำฟ้อง ข้อหาที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณามีทุนทรัพย์เป็นเงินจำนวน ๓,๖๒๑,๐๑๔.๓๐ บาท ตามคำขอข้อ ๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๗๒,๔๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ในข้อหานี้ จำนวน ๗๒,๔๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องบางข้อหา ไว้พิจารณา ความว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี และมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า อายุความให้เริ่ม นับแต่ขณะที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป... เมื่อพิจารณาตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของคำว่า เหตุ หมายถึง สิ่งหรือ เรื่องที่ทำให้เกิดผล คำว่า เหตุแห่งการฟ้องคดี จึงหมายถึงสิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิด การฟ้องคดีขึ้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา



/จนเป็นเหตุ...

จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องในการบอกเลิกสัญญา และคิดค่าปรับและค่าเสียหาย เหตุแห่งการฟ้องคดีตามคดีนี้จึงต้องถือเอาวันที่การบอกเลิกสัญญามีผลบังคับ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับได้ตามสิทธิเรียกร้องเป็นวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นหลักกฎหมายซึ่งนำมาใช้บังคับกับคดีสัญญาทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้การเลิกสัญญากระทำด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่มีการแสดงเจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา และมาตรา ๓๙๑ วรรคท้าย บัญญัติว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้น หากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ เมื่อค่าปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญา การบังคับสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในการบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าปรับ จึงเกิดขึ้นต่อเมื่อการบอกเลิกสัญญามีผลบังคับแล้ว เช่นนี้ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่หนังสือบอกเลิกสัญญาไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับได้ตามสิทธิเรียกร้องเป็นครั้งแรก และเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุด เคยมีมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด การบอกเลิกสัญญาแจ้งและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับ นั้น มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้การเลิกสัญญากระทำด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้ามีผลนับแต่เวลาที่มีการแสดงเจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา กำหนดเวลาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผลดังกล่าว ปรากฏตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นให้เริ่มนับระยะเวลาในการฟ้องคดีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดี



/ยังไม่ไปถึง...

ยังไปไม่ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือว่าวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก จึงยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไป

กรณีมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยว่า คำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้... (๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๕๑ บัญญัติว่า... การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามิผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนา... และมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับปรุงท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ตามสัญญาเลขที่ ป. ๑๕ - ๐๑ (๕๗) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้เริ่มงาน เมื่อผู้ฟ้องคดี



/มีหนังสือ...

มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีอนุญาติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๖๙ วัน เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๑/๒๕๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอสงวนสิทธิ ในการเรียกค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าปรับและดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๓,๖๒๑,๐๑๔.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๓,๖๑๘,๐๔๐.๕๗ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ... ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยให้มีการเลิกสัญญากัน เมื่อมีเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญา หรือที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่เมื่อการบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีเป็นการแสดงเจตนาที่จะมีผลต่อสัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องการแสดงเจตนา ซึ่งในกรณีนี้ ได้แก่การมีผลของการแสดงเจตนา ซึ่งจะมีผลเมื่อมีการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้รับการแสดง เจตนาแล้ว และในกรณีนี้ การบอกเลิกสัญญาที่จะถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นในส่วนของการเรียกค่าปรับตามสัญญา จึงต้องถือเอาวันที่คู่สัญญาได้รับทราบการบอกเลิกสัญญานั้น มีใช้วันที่ผู้ฟ้องคดีทำการบอกเลิกสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐ - ๑ - ๑.๑/๒๕๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ การเรียกค่าปรับภายหลังจากการเลิกสัญญาจึงเกิดขึ้นนับแต่นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงถือว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหาที่ฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย ตามสัญญา เป็นการยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



/ตามมาตรา ๕๑...

ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในข้อหานี้ จำนวน ๗๒,๔๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุด ไม่เห็นฟ้องด้วย

จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายรัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จีรวดี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

